

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 543/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่ง

เฮง

โจทก์

นายธีรยุทธ วงศ์ภักดิ์

จำเลย

นายประจักษ์ฤทธิ์ กิติพงศ์สมาน จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 130,000 บาทเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลพิจารณาพิพากษาร่วมกันให้เรียกจำเลยใน
สำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(11) ให้ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปีจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 26 สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 130,000 บาท (อันดับ 2,3 แผ่นที่ 3สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยยังไม่ได้ ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควรปล่อย ชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยยังไม่ได้ ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำฎีกามาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควรปล่อย ชั่วคราวในชั้นนี้หรือไม่ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ